

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/1067

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – הארכת התקופה לשימוש בכוח נגד הסגת גבול), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 18 בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969¹, בסעיף 18(ב), במקום "שלושים ימים" יבוא "שנה".

דברי הסבר

לפי החוק הקיים, אדם המגלה כי פולש נמצא בקרקע שלו למעלה משלושים ימים אינו יכול לפנותו בעצמו אלא חייב לפנות לרשויות החוק, דבר היכול להימשך זמן רב ולהגיע אף למספר שנים. תופעה זו עלולה ליצור קושי משמעותי לאזרחים רבים. נוסף על כך, הפגיעה בקניינו הפרטי של אדם המגלה כי ביתו "נתפס" על ידי איש זר, ללא רשות, היא גדולה מאוד. לכן מוצע להאריך את התקופה בה מותר לפנות את הפולשים בכוח, משלושים ימים לשנה. אם במשך שנה שלמה אדם לא טרח לבקר את ביתו או לבדוק את מצבו, אפשר להגדיר את הבית כנכס לא בשימוש ואותו אדם יצטרך לפנות לבית המשפט כדי להשיבו אליו.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/1313).

הצעת החוק זוהי לפ/24/1313 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.